

1500075-93.2021.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... para se concluir que o caso não é de tráfico, mas de porte para uso próprio - Delito de perigo abstrato - Negado provimento ao recurso." (TJ-SP - APL: 00024984320128260198 SP 0002498-43.2012.8.26.0198, Relator: De Paula Santos, Data de Julgamento: 15/10/2015, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2015).

Conforme se verifica da análise das provas produzidas no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500075-93.2021.8.26.0562 - Controle 2021/000677

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3001330/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 15527543 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Weverson Leandro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

WEVERSON LEANDRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 01h43min., na Praça dos Andradas, nº 45, Centro, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para uso próprio, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tratando-se de 19 (dezenove) pedras de crack e 1 (um) micro tubo plástico do tipo eppendorf contendo 0,2 decigramas de cocaína.

O presente processo iniciou-se na Vara do Juizado Especial Criminal e, ante a não localização do acusado, o processo foi redistribuído a esta 4ª Vara Criminal (fls. 38).

O auto de exibição e apreensão encontra-se acostado às fls. 03.

O auto de constatação preliminar de substância entorpecente encontra-se acostado às fls. 06.

O laudo pericial de exame químico toxicológico encontra-se acostado às fls. 16/18, tendo como resultado positivo a presença da substância cocaína. Por r. decisão exarada às fls. 44, a denúncia foi recebida. A certidão do distribuidor criminal e a folha de antecedentes do acusado encontram-se encartadas às fls. 54/60. O acusado foi pessoalmente citado às fls. 61/62, tendo a i. defesa apresentado resposta à acusação, às fls. 66. Em audiência virtual realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, duas testemunhas comuns foram ouvidas, sendo o réu interrogado (fls. 102/103 e 131). Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em memórias escritos, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada (fls. 116/117). A ilustre defesa manifestou-se em memoriais escritos, alegando, preliminarmente, a atipicidade da conduta do porte de droga para consumo pessoal, em razão da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Requereu, ainda, a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos das drogas, delineada no inciso I do artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 122/129). É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, afasto a preliminar de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas arguida pela ilustre defesa do acusado por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.

Ao contrário do que alega a ilustre defesa do réu, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Em relação ao usuário e (ou) dependente de drogas, a natureza da decisão adotada pelo legislador de 2006 é de descriminalização da conduta, que deixou de ser crime, sendo, entretanto, ilícita. Isso significa que houve tão-somente a descriminalização, não concomitante à legalização.

O fato descriminalizado, que é retirado do âmbito do Direito Penal, pode deixar de constituir um ilícito penal, mas continuar sendo sancionado administrativamente ou com sanção de outra natureza.

No mérito, a ação penal é procedente, pois restou satisfatoriamente comprovada nos autos, a prática do delito descrito na denúncia e ora imputado ao acusado.

A materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de 01/02, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 03, pelo auto de constatação preliminar de fls. 06, bem como pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 16/18, tendo como resultado positivo a presença da substância cocaína.

A autoria delitiva restou satisfatoriamente comprovada, diante da robusta prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do delito, relatando que já utilizou drogas, porém, não é mais usuário. Durante um desentendimento familiar, com intuito de recreação, resolveu comprar drogas e, no caminho para casa, foi abordado por policiais militares.

A testemunha comum Barbara Luiza Fioritti Natal, policial militar ouvida em Juízo, relatou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina próximo à rodoviária, quando avistaram um casal que, ao deparar-se com a equipe policial, tentou mudar de direção, a fim de evadir-se. Decidiram abordar o casal, sendo que com a parte feminina, nada de ilícito foi encontrado ; Com o réu foi encontrado um pino com substância branca e uma sacola com pedras de crack dentro da boca. Afirma, por fim, que o réu declarou que as drogas seriam para consumo próprio.

O policial militar Rafael Santos da Cruz, testemunha comum ouvida em Juízo, corroborou integralmente o depoimento prestado por sua colega de farda.

Acrescentou, ainda, que encontraram em poder do réu, 19 (dezenove) pedras de crack escondidos na boca e no bolso 01 (um) pino de cocaína. Naquele momento, o réu afirmou que as drogas eram para seu próprio consumo. Em audiência, reconheceu o réu

como sendo o autor dos fatos descritos na denúncia.

Não há contradições entre os depoimentos dos policiais militares, pois ambos narraram minuciosamente de que forma se deram os fatos, tal qual descrito na denúncia. Seus depoimentos foram uníssonos, firmes e seguros, nada havendo que possa desmerecer sua credibilidade.

Os depoimentos dos policiais militares, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade”. (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção iuris tantum da legitimidade de sua atuação”. (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.)

Conforme se verifica da análise das provas produzidas no transcorrer da instrução, a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram cabalmente comprovadas, não pairando quaisquer dúvidas a esse respeito.

O crime em questão se consuma com a simples posse de drogas para consumo, e tem como característica distintiva exatamente a baixa quantidade de entorpecente.

A pequena quantidade de droga apreendida com o agente para uso próprio é circunstância que decorre da própria natureza do delito, e não enseja o reconhecimento da atipicidade da conduta, nem a aplicação do princípio da insignificância, pois em se tratando de crime de perigo abstrato, a punição do agente se justifica no perigo social que a conduta representa para a saúde pública.

Neste sentido:

“Artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Absolvição pelo princípio da insignificância - Posse de cerca de 4,72g de entorpecente - Impossibilidade - Quantidade que não revela a irrelevância da conduta e já serviu como um dos subsídios para se concluir que o caso não é de tráfico, mas de porte para uso próprio - Delito de perigo abstrato - Negado provimento ao recurso.” (TJ-SP - APL: 00024984320128260198 SP 0002498-43.2012.8.26.0198, Relator: De Paula Santos, Data de Julgamento: 15/10/2015, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2015).

Conforme se verifica da análise das provas produzidas no transcorrer da instrução, a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram cabalmente comprovadas, não pairando quaisquer dúvidas a esse respeito.

Ressalte-se, ainda, que a i. defesa não produziu quaisquer provas em Juízo que viessem a contrariar aquelas já produzidas no curso da instrução.

Diante de tal contexto, impõe-se o desfecho de procedência da ação.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público contra WEVERSON LEANDRO, a fim de condená-lo como incurso nas penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se da certidão de fls. 58/60, que o réu possui apenas uma condenação e, de acordo com a Súmula 241 do S.T.J., a mesma condenação não pode ser utilizada para gerar reincidência e maus antecedentes, motivo pelo qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Verifico estar presente a agravante relativa à reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme certidão de fls. 58/59, motivo pelo qual agravo a pena aplicada em 01 mês de prestação de serviços à comunidade, perfazendo o total de 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade, observando-se o disposto nos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 28 do mencionado diploma legal.

Torno definitiva a pena aplicada.

Transitada em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado

Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.
P.I.C.
Santos, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA